



CITTA' DISQUILLACE
Provincia di Catanzaro
Settore Finanziario- COPIA

Mail: ragioneriasquillace@libero.it - PEC: serviziofinanziario.squillace@asmepec.it

Determinazione del Registro Generale n. 381 del 06/09/2022
Determinazione del Settore Finanziario n. 74 del 06/09/2022

OGGETTO: Funzionario Responsabile per la riscossione / Funzionario Responsabile del procedimento di notifica a mezzo PEC

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di settembre alle ore 11:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Squillace nei limiti della potestà regolamentare ad esso riconosciuta dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 intendeva procedere "in proprio" alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di rispettiva spettanza e per l'effetto, per il tramite dell'OSL del Comune di Squillace, sottoscriveva apposita convenzione in data 15.11.2018 per i servizi di supporto informatico ed operativo con fornitore esterno;
- ai sensi dell'art. 1 comma 792 lett. f) della L. 27/12/2019 n. 160 gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48- bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- inoltre ai sensi dell'art. 1 C. 793 della L. 27/12/2019 il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge;
- l'Ente per quanto sopra, non disponendo nel proprio organico di soggetti in possesso dell'abilitazione richiesta, procedeva per il tramite dell'OSL, con decreto n. 11 del 28.06.2016 alla nomina del sig. Luigi Camallio Renato quale Funzionario Responsabile della riscossione, provvedendo altresì alla designazione dello stesso, con decreto n. 142 del 14.09.2019, quale responsabile del procedimento di notifica a mezzo PEC degli atti tutti propri dell'iter di riscossione coattiva delle entrate comunali di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, comprese le ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910.
- con determina n. 172 del 26.04.2022 il Comune di Squillace, chiusa la procedura di risanamento

finanziario e venute meno le funzioni dell'OSL, manifestava l'intenzione di prorogare i termini di lavorabilità della convenzione suindicata per ulteriori 12 mesi e quindi sino al 14.05.2023;

Tutto quanto sopra premesso, il Comune di Squillace in persona del Responsabile del settore economico finanziario

DETERMINA

di confermare la nomina del sig. Camallio Luigi Renato nato a Novara il 29/03/1947, C.F. CMLLRN47C29F952D - domiciliato elettivamente presso l'Ente, quale "funzionario responsabile per la riscossione" con le funzioni di legge ex art. 1 C. 793 della L. 27/12/2019, come da decreto n. 11 del 28.06.2016, anche in qualità di Responsabile della notificazione a mezzo PEC degli atti tutti propri dell'iter di riscossione coattiva delle entrate comunali di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, comprese le ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, come da decreto n. 142 del 14.09.2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line

L'Impiegato Responsabile

Squillace, lì 06/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pasquale Muccari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

